

מסורת הש"ס

^(א) [לעיל לג.], ^(ב) [ויקרא כב], ^(ג) [דף לג.], ^(ד) [ג"ל דר"י יעב"ז],

גליון הש"ס

גב' אי גבי שותף אצבעו. עיין כתובות דף ל ע"ב מ"ה לא זריכה: שם ר' חייא שקורי קא משיקר. עיין שטעט דף כו ע"א מ"ה את לבן:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אלא וכו' איסור דאזהרת דף ל (ב) ד"ה מחייב וכו' גזון דשור שני אחין שניין לקש וכו' שלח בשלח בדלקמן הס"ד: (ג) ד"ה לא מחייב אלא חדא וכו' חייב תרתי איסורים: (ד) ד"ה בעל מוס וכו' קודם שהביא ב' שערות: (ה) תוס' ד"ה במאי וכו' דלא קאי הכי. ג"צ ומהר"י משה מירק דלפי הלךך ר' חייא לאשתכחי דלא ימנא אשת איש ונעשה חמורו איסור כולל הוה דרוקס ע"ל דף לב ע"ב בתוס' ד"ה איסור: (ו) ד"ה אלא וכו' קריין ביה וכו' וז' לא יאכל כי קדש הם וי"ל: (ז) בא"ד מ"מ איסור מעילה איכא עד שזרקו: (ח) ד"ה באיסור וכו' דבבת אחת הן אשת: (ט) ד"ה ובר קפרא וכו' אשת אח דעלמא דמחייב ר' יוסי: (י) בא"ד ושבת ונצילה הוה דלא חילל הוויא דהותרה בדי:

תוספות ישנים

במאי קמיפלגי. דמאי דקאמר בשותרה וכו' אין זה עיקר טעם דלא אשכח לומר שני ואחות אשה כולל מחייב תרתי. וא"כ הוה דר' יוסי ללעיל דמחייב בלשם אה ואחות אשה מיייר בין נשא חי ואח"כ נשא מת בין נשא מת ואח"כ נשא חי. וא"ת מה קאמר אשה איש ונעשית חמורו נדון בלשם איש ואחלא כולל אשה וכו' וא"כ ליחייב חמורו התמורה. וי"ל דלאו חי חייא חילל חילל חי אם כבר קפלה. איני יו"ל דהא דמחייב ר' יוסי קריא כולל דשמי שנות הן וי"ל דהיינו דווקא גבי איסור מוסף דאין חילוק באיסור מוסף בין שם אחד לשתי שמות אבל באיסור כולל דגרע מניה אין חייב שמים רק כשהם משם אחד: בוגי דמסר באכילה אתמר נמי בעבודה. ולפי שפי' ג"ל דשם אחד הוה דעבודה אקרי קריבה דבתי (ויקרא כג ו) ח' התקריב ואכלה אקרי קריבה דבתי (ויקרא כג ו) איש [איש] אשר יקרב אל הקדשים והיני אכלה וא' נמי כיון דלאיסורא דלית ביה מוסא טומאה שם אחד הוה ונע"י בתוס' לעיל עמוד ב' ד"ה איסורן ומיייר הכי בקרבן נצור דהותרה זו טומאה ושבת ולהכי הוה איסור מוסף דלא טמך זו איסור בדבר שיה' זו היתר אבל בקרבן יחיד היה

באיסור כולל. לקמיה מפרש מאי איסור כולל איכא: **ואלינא דר' יוסי**. דאמר בשאר איסורי איסור חל על איסור ע"י מגו: **באיסור כולל מיחייב תרסי**. דקתני חייב משום אשת אח ומשום אחות אשה אפילו נשא מת ואח"כ נשא חי דליכא איסור מוסף ביהי בתרם אלא איסור כולל מגו דמיתסר בכולהו אחוותא

כולל גם את זו עמהן: **לא מיחייב אלא חדא**. וכי חייביה רבי יוסי תרתי בנשא חי ואח"כ נשא מת דליסור מוסף הוה. והא דקתניא ר"ש אומר אינו חייב אלא משום אשת אח דלוקימנא בנשא מת ואח"כ נשא חי רבי חייא מני לה בר קפרא לא מני לה: **מעיקרא**. קודם שבת זו: **מגו דמספרא במלכא**. משום שבת כולל את העבודה בכלל האיסור משום שבת. והכא לא שייך מוסף שלם נימוסר איסור על המחיצה דהיינו עבודה והיכי דמי מוסף כגון אי הוה מנינו למימר הכי עבודה מעיקרא אסורה לזרים ומוותרת לכהנים הוה ליה שבת מגו דלימוסף עלה איסור לגבי כהנים משום שבת אימוסף נמי לגבי ידיה משום שבת והכי ליכא למימר דהא משום שבת לא מיתסרי כהנים: **שני בנצילה**. בנקדשים דכתבי ומן הקדשים יאכל (ויקרא כה): **מגו דמיספסר בנצילה**. משום טומאה חילל נמי שם טומאה על העבודה: **אלא מליקה**. כולל לא משכחת לה דהא בשעת מליקה חילי תרוייהו דכל זמן שלא נמלקה היה עליה איסור (א) מעילה ולא זהו איסור זרות האמור בקרבן שיתר לאכילת כהנים וכשנמלקה ונרצית לכהנים פקע מניה איסור אזהרת מעילה וחילל עליה איסור זרות דזר לא יאכלט ואיסור מליקה באיסור בת אחת: **מיחייב תרסי**. דהא דקאמר לעיל חייב שמים כגון שצא עליו איסור דלשם אה ואחות אשה כאלחד ומשכחת לה כגון (ג) דשוויניהו שלח שני אחין לקדש שתי אחיות והן עשו שלח לקבל קידושיהון ופגע שלח בשליח: **לא מיחייב אלא חדא**. וכי חייב (ג) באיסור מוסף בנשא חי ואח"כ נשא מת דמפרש לעיל: **כגון דאייסי שמי שערות**. היום בשבת זו דהשתא ליכא למימר כדלעיל מעיקרא שרי במלאכה ואסור בעבודה דהא לא חל שום איסור עליו עד היום דליסור זרות ואיסור שבת יחד בזה אבל הביא שמי שערות בחול קדים זרות עליה: **בעל מוס נמי כגון דאייסי שמי שערות ואיטמי ליה**. כלומר דאיטמי קודם (ו) ב' שערות ובחול טומאתו ומומו הביא שמי שערות ובשעת הבאה חלו שניהן שהרי שניהן היו תלוין עליו: **שחסך אלצעו**. והוא המוס ונטמא בתמיכתו בסכין: **בשלמא לר' חייא**. מצי לאוקמי גמריה ודבר קפרא הכי: **כי אתנייה**. [בצין] לדידיה כרבי יוסי ולבר קפרא כר"ש ובר קפרא הוא דטעה וסבר דר' אליצא דר' יוסי אתנייה: **אלא לבר קפרא**. דאמר רבי אליצא דר' יוסי אתנייה קולא א"כ אליצא דמאן אתנייה לר' חייא חומרא וכי לבר קפרא שקורי משקר רבי חייא דלא אתנייה רבי יו' [לר"ן] מחייב שמים: **ואלינא דר"ש**. וה"ק רבי חייא אע"ג דפליג ר' שמעון ופטר הג"מ בכולל אבל בבת אחת מודה הואיל ולא קדים חד לחבריה ובר קפרא אמר בבת אחת נמי פליג ר"ש: **לאפוקי לר"ש מחזקים**. דהוה מחזקין ליה לרבי שמעון לקולא ואשתבע לן ר' חייא דבבת אחת מודי: **בשלמא לבר קפרא**. מצי לתרוצי לגמריה וגמריה דרבי חייא ולמימר כי אתניין רבי פטור אליצא דר"ש וכי אתנייה לר' חייא חיובה אליצא דר' יוסי ורבי חייא הוא דטעה וסבר דרבי אליצא דר"ש אתנייה: **אלא לר' חייא**. דאמר אליצא דר"ש אתנייה רבי חיובה אלא פטורא דאתנייה לבר קפרא אליצא דמאן וכי שקורי משקר בר קפרא דלא אתנייה ר' פטורא כלל: **אמר לך רבי חייא**. ודאי בר קפרא לא משקר אלא טעי דרבי ודאי פטורא אתנייה ולא בכולהו אלא בתרתי בור ששימש בשבת ובעל מוס ששימש בטומאה דמשכתה בין ע"י כולל בין ע"י בת אחת כדאמר לעיל:

מיחייב אלא חדא. וכי חייב (ג) באיסור מוסף בנשא חי ואח"כ נשא מת דמפרש לעיל: **כגון דאייסי שמי שערות**. היום בשבת זו דהשתא ליכא למימר כדלעיל מעיקרא שרי במלאכה ואסור בעבודה דהא לא חל שום איסור עליו עד היום דליסור זרות ואיסור שבת יחד בזה אבל הביא שמי שערות בחול קדים זרות עליה: **בעל מוס נמי כגון דאייסי שמי שערות ואיטמי ליה**. כלומר דאיטמי קודם (ו) ב' שערות ובחול טומאתו ומומו הביא שמי שערות ובשעת הבאה חלו שניהן שהרי שניהן היו תלוין עליו: **שחסך אלצעו**. והוא המוס ונטמא בתמיכתו בסכין: **בשלמא לר' חייא**. מצי לאוקמי גמריה ודבר קפרא הכי: **כי אתנייה**. [בצין] לדידיה כרבי יוסי ולבר קפרא כר"ש ובר קפרא הוא דטעה וסבר דר' אליצא דר' יוסי אתנייה: **אלא לבר קפרא**. דאמר רבי אליצא דר' יוסי אתנייה קולא א"כ אליצא דמאן אתנייה לר' חייא חומרא וכי לבר קפרא שקורי משקר רבי חייא דלא אתנייה רבי יו' [לר"ן] מחייב שמים: **ואלינא דר"ש**. וה"ק רבי חייא אע"ג דפליג ר' שמעון ופטר הג"מ בכולל אבל בבת אחת מודה הואיל ולא קדים חד לחבריה ובר קפרא אמר בבת אחת נמי פליג ר"ש: **לאפוקי לר"ש מחזקים**. דהוה מחזקין ליה לרבי שמעון לקולא ואשתבע לן ר' חייא דבבת אחת מודי: **בשלמא לבר קפרא**. מצי לתרוצי לגמריה וגמריה דרבי חייא ולמימר כי אתניין רבי פטור אליצא דר"ש וכי אתנייה לר' חייא חיובה אליצא דר' יוסי ורבי חייא הוא דטעה וסבר דרבי אליצא דר"ש אתנייה: **אלא לר' חייא**. דאמר אליצא דר"ש אתנייה רבי חיובה אלא פטורא דאתנייה לבר קפרא אליצא דמאן וכי שקורי משקר בר קפרא דלא אתנייה ר' פטורא כלל: **אמר לך רבי חייא**. ודאי בר קפרא לא משקר אלא טעי דרבי ודאי פטורא אתנייה ולא בכולהו אלא בתרתי בור ששימש בשבת ובעל מוס ששימש בטומאה דמשכתה בין ע"י כולל בין ע"י בת אחת כדאמר לעיל:

(שס) וא"כ עדיף נמי מאיסור מוסף: **אצבעו בכבין טמאה**. שהיתה אצבעו חתוכה עד משהו אחרון דכשנגע בו הסכין בטמא ונעשה בעל מוס:

ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

לג.

במאי קמיפלגי באיסור בול"ע. הו"מ לאקשווי בשלמא לבר קפרא משתבע לאפוקי ר' יוסי מחזקיה אלא לר' חייא למא ליה אשתכעזי דכה"ג דייק בסמוך אלא כאן לא חש לדקדק משום דלא קאי הכי (ס) **לא מיחייב אלא חדא**. פי' בקונטרס והא דקתני ר"ש אומר אינו חייב אלא משום אשת אח בלבד דלוקימנא בנשא מת ואח"כ נשא חי דהוי איסור כולל רבי חייא מני לה ולא בר קפרא ונראה דבר קפרא נמי מני לה ולקצרו צין רשעים גמורים:

אלא מליקה בבת אחת הוה דמשבחת לה. וא"ת היכי הו"א בבת אחת והא מיד כי נמלקה הו"א לה נצילה ואיסור זרות לא חילל עד אחר זריקה שיש היתר לכהנים כדאמר בפרק בתרא דמכות (דף יח: ושם) דכל היכא דקרינן ואכלנו אותם אשר כופר בהם קרינן ביה וכל זר לא יאכל (ט) קודש וי"ל דליסור נצילה נמי לא חילל עד אחר הוריקה דנפקא איסור מעילה דלא חילל איסור נצילה על איסור מעילה דחמיר מיניה כי היכי דחמיר איסור מעילה מאיסור גיד דלאמר בפרק גיד הנשה (חולין דף קא. ושם) ואע"ג דבר קפרא דשמעתין אית ליה בריש מעילה (ד' ה.) דהיתר זריקה שנינו ומשנראה לזריקה נפיק מידי מעילה מ"מ איסור (ו) איכא עד שזרקו הלכך לא חילל איסור נצלה עד אחר זריקה (א) ועיול' דבר קפרא סבר דר"ש דשמעתין לטעמיה דאית ליה איסור זרות לפני זריקה דאמר התם במכות (דף פ' ד) דזר שאכל עולה לפני זריקת דמים לוקה חמש ולא משום זרות דכתיב גבי ואכלנו אותם אשר כופר בהם דמשום הווא לא לקי אפי' לר"ש כדאיתא בדהיא התם אלא מההוא קרא דלא מוכל לכולל בשעריך (בבבסי יג): **באיסור בת אחת מיחייב תרתי**. פי' בקונטרס דהא דקאמר לעיל חייב שמים כגון שצא עליו איסור אשת אח ואחות אשה כאלחד ומשכחת לה כגון (ג) דשוויניהו שלח שני אחין לקדש שתי אחיות והן עשו שלח לקבל קידושיהון ופגע שלח בשליח: **לא משכחת לה ע"י שליח כדלקמן** (דף לג.) והשתא הא דפליג עליה ר"ש דאמר אין חייב אלא משום אשת אח בלבד אע"ג דבבת אחת (ס) אשת אח דחמור חילל דאין לה היתר אחר מיתה אלא במקום יצום אבל אחות אשה שרי לאחר מיתה אשתו וברייתא דקתני אינו חייב אלא משום אחות אשה לא איירי בבת אחת דא"כ היה חייב משום אשת אח אלא בנשא חי ואח"כ נשא מת איירי והא דקאמר ר' חייא דר' יוסי בבת אחת מחייב תרתי לאו דוקא באיסור בת אחת אלא אפילו באיסור מוסף דמכוכה צפ' אמרו לו (כריתות דף יד:):

(ט) **בר קפרא סבר לא מיחייב אלא חדא**. וההיא דקתני ר"ש אומר אינו חייב אלא משום אשת אחי בלבד דמשמע דמחייב ר' יוסי תרתי היינו לקוצרו צין רשעים גמורים ובאידך ברייתא דמיייר בנשא חי ואח"כ נשא מת מודה בה בר קפרא דלר' יוסי חייב שמים דמודה ר' יוסי באיסור מוסף כמו שפירש בקונטרס דמכוכה ממתני' דפ' אמרו לו וקשה לר"י דמשמע דבאיסור מוסף חל טפי איסור על איסור מבאיסור בת אחת וכי מסקינן דמיפלגו באיסור בת אחת ואליצא דר"ש ומייב לר' חייא שמים באיסור בת אחת אשת לר"ש ואפ"ה לית ליה איסור מוסף דקתני לעיל אין חייב אלא משום אחות אשה ואר"י בדודאי איסור בת אחת עדיף אלא דסבר בר קפרא דדוקא באיסור בת אחת דהכא כגון אחות אשה וטומאה ושבת ונצילה (ו) דלא חיללא היינו משום דהותרה בדיי היא דלא הותרה שכן משמע לישא דקאמר בר קפרא שבת לכל הותרה טומאה לכל הותרה משמע משום דהותרו לא חיללי ורבי חייא לית ליה האי סברא דקאמר לכהנים הותרה ולא לזרים הלכך קאמר בסמוך דבבת אחת מחייב ר"ש שמים אע"ג דבאיסור מוסף לא מחייב אלא אחת וכן משמע קתא לקמן דליסור בת אחת עדיף טפי דקאמר השתא משום כולל מיחייב משום בת אחת מיבעיא ומאן דמחייב באיסור כולל היינו משום דמידי דהוה לאיסור מוסף כדאמר צפ"ג דשבועות (דף כד: ואיסור

הירבי"א.

עין משפט ונר מצוה

ב א ב מיי פ"יו מהל' איסורי ביאה ה' ח ופ"ד מהלכות שגגות הל' א ופ"ח מהלכות תפלות אסורות הלכה ו:

תוספות ישנים (והצטרף) איסור מוסף דקודם שבת הותרו כהנים להקריב כי אחא שבת נאסרו כההנים להקריב מגו דלמוסף בזה איסורא לגבי כהנים שהותרו בו קודם שבת אימוסף נמי איסורא לגבי (וז) [וזן] וכן לענין בעל מוס שמשם בטומאה איז בקרבן יחיד הו"ל איסור מוסף דמתחלה (אין) [היו] ממיימים מותרים בו. אטמי נאסרו בו אף ממיימים שהיו מותרים בו מגו דלמוסף איסורא לגבי התממיים אימוסף איסורא לגבי בעל מוס ואישי משום בעל מוס וטומאה אלא ודאי בקרבן נצור איירי: (א) עיור אומר רבינו נתנאל דלפי כי אמרינן היתר זריקה שנינו להוציא מידי מעילה היינו דווקא בנצלה דלדויתא בחולין שריא משום השמיטה. אבל מליקה טוף דלדויתא בחולין אסורא משום נצלה גם הכא לא נפקא מידי מעילה עד לאחר האזה (וכן נמי אמרינן הוה דמה חייבין עליה משום פגול נותר דמאס ואין בה משום מעילה משמע דעד שעת האזה יז בו משום מעילה): יוסי חייא סבר רבי יוסי באיסור בת אחת מחייב תרתי [פי' בקונטרס] והא דאמרין לעיל דמחייב ר' יוסי תרתי בלשם אה ואחות אשה מיייר בבת אחת דשור אינו ויחייב שלח ופגעו שלח בשלח ואין צריך לומר כן. [אלא] ונראה דהא דאמרין לעיל דרבי יוסי מחייב שמים היינו לקצרו צין רשעים גמורים. וא"ת הלא גבי עבר זקן ונשאה (כריתות ד' כ) משמע דר' יוסי מחייב שמים באיסור מוסף וא"כ ר"ש באיסור בת אחת והכא קאמר בר קפרא דלא מחייב ר' יוסי אלא חדא. וי"ל דשאי התם דאיסור חמור הוה דאיכא סקילה. והכא בור ששימש בשבת לא מחייב רק משום זרות ולא משום שבת אע"ג דאיכא סקילה משום דהותרה מכללה בקרבן נצור. וכן בעל מוס ששימש בטומאה מחייב משום בעל מוס ולא משום טומאה דהותרה מכללה בנצור. וכן מליקה מחייב משום זרות אבל לא משום נצלה. שותרה חשבינן ליה בבת אחת. וכן מפורש גבי דמי לאהדורי ע"י דהחק (ה) עד י"מ דמיייר שחקן אצבעו סמוך לעצם הכרזה ועתה שחקן העצם בסמן טמאה מיד אטמי ונעשה בעל מוס: באיסור בת אחת ואליצא דר' שמעון דר' חייא סבר דר' שמעון מחייב תרתי בבת אחת והא דאמר ר' שמעון לעיל אינו חייב אלא אחת (ז) אף באיסור בת אחת ועולוס סבר דמחייב על

^[א] בככותות דף ל' ע"ב וע"ש בתוס' ד"ה לא זריכה בשם

^[ב] נראה דחסר כאן וי"ל אינו חייב אלא אחת מיירי בזה אחר זה ובר קפרא סובר דאף באיסור בת אחת לעולם סבר וכו'.